**RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.203.378 RIO GRANDE DO SUL**

| | |
|---|---|
| **RELATOR** | **: MIN. ANDRÉ MENDONÇA** |
| **RECTE.(S)** | : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| **PROC.(A/S)(ES)** | : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| **RECDO.(A/S)** | : FABIANA RIBEIRO DA SILVA |
| **RECDO.(A/S)** | : ALINE DA SILVA DA ROSA |
| **RECDO.(A/S)** | : DANIELE DA CRUZ PORTOLAN |
| **PROC.(A/S)(ES)** | : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| **INTDO.(A/S)** | : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL |
| **PROC.(A/S)(ES)** | : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA |

## DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. BUSCA PESSOAL (REVISTA ÍNTIMA). INAPLICABILIDADE DO TEMA 998/RG. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA RECONHECIDA PELO TJ. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

> "APELAÇÃO-CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. TRÊS RÉS. TENTATIVA DE INGRESSO EM PRESÍDIO. REVISTA ÍNTIMA MANUAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA SUBMISSÃO À REVISTA MECÂNICA. AUSÊNCIA DE

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4270-1E12-937B-0A46 e senha F2C7-54C2-49BC-65D7

> FUNDADA SUSPEITA. VIOLAÇÃO À INTIMIDADE E À DIGNIDADE. Preliminar de inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato. Questão já enfrentada no âmbito dos Tribunais Superiores e com entendimento firmado nesta Câmara Criminal. Preliminar de violação ao artigo 212 do Código de Processo Penal. Não ocorrência. O referido dispositivo se refere às testemunhas apenas. Tráfico de drogas. A realização de revista corporal íntima em visitante de casa prisional, sem prévia submissão a outros métodos de revista não invasivos ou existência de fundada suspeita sobre a pessoa, caracteriza violação à dignidade humana. A Constituição Federal garante, em seu artigo 5º, inciso X, a inviolabilidade da intimidade. Projeto de Lei do Senado n° 480/2013. Projeto de Lei Estadual n° 77/2015 (Rio de Janeiro). Lei Estadual n° 15.552/2014 (São Paulo). Portaria n° 138/2014 da SUSEPE.
>
> RECURSOS PROVIDOS, POR MAIORIA. ABSOLVIÇÃO." (e-doc. 3, p. 64)

2. Os embargos de declaração opostos foram desacolhidos, porém, houve correção, de ofício, de erro material (e-doc. 4, p. 23).

3. Nas razões do recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul sustenta que o acórdão do Tribunal *a quo*, ao considerar ilícitas as provas obtidas mediante revista íntima, "*olvidando acerca dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, colocou, indistintamente, os princípios da dignidade e da intimidade (artigos 1°, inciso III, e 5°, inciso X, ambos da Constituição Federal) em posição hierarquicamente superior aos da segurança e da ordem pública (artigos 5°,* caput*, 6°,* caput *e 144,* caput*, todos da Constituição Federal), entendendo aqueles como se absolutos fossem. Não adotou, dessa forma, a melhor técnica na solução do conflito entre princípios* (e-doc. 5, p. 21)". Afirma não configurada ofensa à dignidade das agravadas na medida em que a revista fora precedida de fundadas



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4270-1E12-937B-0A46 e senha F2C7-54C2-49BC-65D7

suspeitas consistentes no comportamento das rés na fila de visitantes do estabelecimento prisional.

3.1. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para afastar a nulidade declarada e condenar as rés nos termos em que denunciadas.

4. O recurso extraordinário foi sobrestado até o julgamento do Tema 998 da repercussão geral (e-doc. 12). Julgado esse tema, a Segunda Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para avaliar possibilidade de retratação (e-doc. 31). Considerando a modulação expressa de efeitos do Tema 998, tendo o acórdão sido proferido com base na interpretação constitucional vigente à época, a 3ª Câmara Criminal julgou improcedente a retratação (e-doc. 34), ao que se seguiu a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário (e-doc. 37)

É o relatório.

**Decido.**

5. O recurso não merece prosperar.

6. No caso dos autos, por ocasião do julgamento da apelação, em 29/06/2016, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso defensivo e declarar a nulidade das provas obtidas mediante revista íntima, consignou:

> "IV. Autoria e tipicidade
>
> As acusadas foram ouvidas no primeiro momento da instrução, sem registro de inconformidade defensiva.



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4270-1E12-937B-0A46 e senha F2C7-54C2-49BC-65D7

(...)

Caroline Inês Henz afirmou que trabalhava no Presídio Central e realizou, junto a uma colega, a revista pessoal nas rés. Mencionou que todas intentavam visitar seus companheiros, sendo que Daniele relatou torturas ocorridas contra ela dentro do presídio, ao passo que as outras apenas alegaram ameaças. **Quanto à revista, explicou: "*primeiro observa-se o comportamento da pessoa que realizará a visita, como por exemplo a forma de caminhar, e em sendo atípico procede-se à revista íntima, em ambiente individual. Foi o que ocorreu no caso concreto*"** (fl. 312).

A policial condutora Simone Pereira Molina relatou que em razão de ter efetuado diversas prisões na época do fato, não recorda precisamente das ocasiões envolvendo as rés (CD da fl. 370).

Trata-se de prova produzida nos autos.

Inicialmente, através do relato da policial militar Caroline Heinz, conclui-se que as rés foram submetidas à revista íntima manual sem anterior submissão à revista mecânica. **Não se constata ter havido prévia dúvida fundada sobre as acusadas. Conforme a policial, a escolha das visitantes para revista íntima foi feita a partir de análise ocasional sobre seu comportamento na fila**.

**Com efeito, a <u>realização de revista corporal íntima</u> em visitante de casa prisional, <u>sem prévia submissão a outros métodos de revista não invasivos ou existência de fundada suspeita sobre a pessoa</u>, caracteriza violação à dignidade humana. A proteção conferida pelo artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal confere caráter inviolável à intimidade humana.**

Recentemente, pelo ilustre magistrado da Vara das Execuções Criminais de Porto Alegre, Sidinei José Brzuska,



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4270-1E12-937B-0A46 e senha F2C7-54C2-49BC-65D7

> houve decisão no sentido de determinar a proibição dessa modalidade de revista nos visitantes do Presídio Central de Porto Alegre. Sobre a questão já se manifestou o eminente Dr. Fábio Vieira Heerdt no acórdão do HC n° 70060739562, ocasião em que reconheceu a ilicitude da prova material colhida sob violação da dignidade humana, e concluiu pelo trancamento do processo por ausência de justa causa:
>
> (...)
>
> Assim, segundo o que se infere dos autos, **aparentemente o procedimento de revista foi realizado em desconformidade à proteção constitucional da intimidade e da dignidade, pois efetuado de maneira manual, através de revista pessoal íntima, sem prévia submissão a detector de metais ou outros recursos não invasivos (revista mecânica), e sem prévia e fundada suspeita direcionada às pessoas das rés.**" (e-doc. 3,. p. 72/75; grifos acrescidos)

7. Após julgamento dos embargos de declaração opostos, o acórdão recorrido confirmou ser ilegítima a revista, por ausência de fundadas suspeitas, e nula a prova dela derivada:

> "De qualquer modo, a medida utilizada não é, como alegado, reconhecida como lícita pela legislação, o que foi bem enfrentado no acórdão embargado, a isso não podendo se opor o argumento de que o agente público agiu por imposição de um dever. **Se de fato havia essa suspeita, outros métodos, como aqueles elencados na Resolução do CNPCP ou no acórdão embargado, deveriam ter sido utilizados, como a utilização de equipamentos detectores**. Com qualquer um deles, **persistindo a suspeita, o ingresso no estabelecimento prisional deveria ser vedado à visita e a investigação sobre ela deveria ser iniciada, tudo justificado pela suspeita, o que poderia vir a ser confirmado posteriormente**. Contudo, nada disso legitima,



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4270-1E12-937B-0A46 e senha F2C7-54C2-49BC-65D7

> conforme já exposto, a violação da intimidade e dignidade humana das acusadas (e-doc. 4, p. 30; grifos nossos)

8. Inicialmente, importante destacar que a sentença condenatória foi proferida em 14/11/2013, tendo as recorrentes sido presas em flagrante no dia **01/03/2011**, em decorrência da apreensão de substâncias entorpecentes encontradas durante visita aos respectivos companheiros no Presídio Central de Porto Alegre/RS.

9. Assim, considerando que a primeira diretriz firmada no Tema 998 da Repercussão Geral, no julgamento do ARE nº 959.620 pelo Tribunal Pleno desta Corte, sob Relatoria do Min. Edson Fachin, assenta seus **efeitos prospectivos** a partir da publicação da ata de julgamento, ocorrida em **04/04/2025**, as teses ali firmadas não se aplicam aos presentes autos.

10. Deste modo, a questão reside nos critérios já estabelecidos por esta Corte quanto à validade da busca pessoal.

11. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo indivíduo de elementos de convicção. O Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento de que a medida é lícita, na hipótese de flagrante delito, **conquanto justificadas *a posteriori* as fundadas razões** que levaram à sua realização. Recentemente, no julgamento do HC nº 208.240, de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, assentou-se a seguinte tese:

> A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em **elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito**, não sendo lícita a



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4270-1E12-937B-0A46 e senha F2C7-54C2-49BC-65D7

> realização da medida **c**om base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. - (grifos acrescidos)

12. O que não se admite, portanto, é a atuação policial aleatória ou abusiva, baseada em mera intuição, convicção íntima ou que se exprima pelo **emprego vazio da só locução "atitude suspeita"**.

13. Nesse contexto, segundo o conjunto fático-probatório demarcado pelo acórdão recorrido, **tem-se a consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal**, **uma vez que não foi reconhecido nenhum elemento suficientemente específico e objetivo que integrasse a atitude suspeita ou a fundada razão para a abordagem**. Nesse sentido:

> "AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILICITUDE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito. **2. Uma vez não configurada justa causa, revelada a partir do contexto fático delineado pelo acórdão do Colegiado de origem, o reconhecimento da ilicitude da busca pessoal está em conformidade com o entendimento do Supremo.** Precedentes. 3. Agravo interno desprovido."
>
> (ARE nº 1.501.370-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/11/2024, p. 28/11/2024; grifos nossos)

> "Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo regimental no Recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental. Busca pessoal. Fundada suspeita. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. Manutenção da decisão. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4270-1E12-937B-0A46 e senha F2C7-54C2-49BC-65D7

regimental interposto em recurso extraordinário com agravo contra decisão pela qual se negou seguimento ao recurso, no qual o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul sustenta a licitude de busca pessoal realizada em abordagem policial, questionando acórdão do Tribunal de origem que reconheceu a inexistência de fundada suspeita e declarou ilícita a prova obtida. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal pode ser considerada válida sem demonstração de elementos concretos de fundada suspeita; (ii) estabelecer se é possível, em recurso extraordinário, reexaminar o conjunto fático-probatório para afastar a conclusão do Tribunal de origem quanto à ilicitude da prova. III. Razões de decidir 3. **O Tribunal de origem conclui, com base nas provas produzidas sob contraditório, que não há elementos objetivos prévios que justifiquem a busca pessoal, pois os policiais não indicaram circunstâncias concretas que caracterizem fundada suspeita.** 4. A pretensão recursal exige a revisão da premissa fática fixada no acórdão recorrido quanto à inexistência de elementos concretos para a abordagem, providência inviável na via extraordinária. 5. Incide o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, que impede o reexame de fatos e provas em recurso extraordinário. IV. Dispositivo 6. Recurso ao qual se nega provimento."

(ARE nº 1.584.594-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 30/03/2026, p. 09/04/2026; grifos acrescidos).

"Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Busca pessoal. Ausência de fundada suspeita. Provas ilícitas. Absolvição reconhecida no julgamento de recurso especial pelo STJ. Pretensão de revolvimento fático-probatório. Impossibilidade. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 do STF. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pela Procuradoria-



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4270-1E12-937B-0A46 e senha F2C7-54C2-49BC-65D7

Geral da República e pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário, por reconhecer a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF e a necessidade de nova interpretação da legislação infraconstitucional. A controvérsia diz respeito à licitude da busca pessoal que resultou na prisão em flagrante dos recorridos, tendo o Superior Tribunal de Justiça reconhecido a ausência de fundada suspeita para a medida, fazendo prevalecer voto minoritário do Tribunal de origem, o que levou à declaração de ilicitude da prova. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é constitucional a realização de busca pessoal sem mandado judicial, fundada exclusivamente em denúncia anônima e atitudes consideradas suspeitas pelos policiais, desacompanhadas de elementos objetivos e concretos que indiquem a posse de objeto ilícito. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal exige, para a licitude da busca pessoal sem mandado, que haja fundada suspeita baseada em elementos indiciários objetivos, vedando abordagens baseadas apenas em aparência física, raça, orientação sexual ou intuição dos agentes públicos. **4. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que atitudes genéricas e subjetivas, assim como existência de denúncia anônima, não configuram, por si só, justa causa para a abordagem, devendo estar acompanhadas de fatos objetivos e verificáveis. 5. No acórdão recorrido, destacou-se que os depoimentos policiais não indicaram motivação concreta para a busca, reconhecendo que a abordagem se deu em razão de denúncia anônima e localização dos recorridos em área conhecida pelo tráfico de drogas, sem explicações claras ou elementos que justificassem a suspeita, o que evidencia a arbitrariedade da diligência**. 6. Para acolher a tese do Ministério Público, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório e reinterpretar os arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, providências inviáveis em recurso extraordinário, conforme se



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4270-1E12-937B-0A46 e senha F2C7-54C2-49BC-65D7

> dispõe no enunciado nº 279da Súmula do STF. 7. Precedentes da Corte reforçam que, em casos de busca pessoal declarada ilícita pelas instâncias antecedentes, a alteração do julgado demandaria incursão em matéria infraconstitucional e probatória, o que obsta o processamento do recurso extraordinário. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento".
>
> (RE nº 1.558.697-AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 16/03/2026, p. 15/04/2026; grifos acrescidos).

14. Desse modo, para divergir da análise empreendida, acolhendo a tese de que teria havido fundada suspeita a autorizar a medida, seria necessário não apenas reexaminar os elementos fático-probatórios constantes dos autos — providência vedada pela **Súmula 279 do STF ("Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário")** —, como também proceder a uma nova **interpretação da legislação infraconstitucional aplicável** (arts. 240 e 244 do CPP). Ambas as operações se mostram inviáveis na via extraordinária, em que se exige violação direta à Constituição. Cito outros precedentes:

> "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. **1. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca pessoal e a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas e da**



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4270-1E12-937B-0A46 e senha F2C7-54C2-49BC-65D7

**legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da cristalizada jurisprudência desta Corte Suprema. Precedentes.** 2. Agravo regimental desprovido".

(ARE nº 1.475.053-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/03/2024, p. 09/05/2024; grifos nossos)

"Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita. Súmula 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a improcedência da ação. **2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelas instâncias de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 /STF**). 3. Agravo regimental a que se nega provimento."

(ARE nº 1.470.302-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 21/02/2024, p. 18/03/2024; grifos nossos).

"Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Tema nº 280/RG. Busca pessoal. Inviolabilidade da intimidade. A Corte estadual afirmou que a busca pessoal foi efetuada sem a existência de fundadas suspeitas. Soberania na análise da matéria. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. **1. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via**



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4270-1E12-937B-0A46 e senha F2C7-54C2-49BC-65D7

> **eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF.** 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento."
>
> (ARE 1.460.775-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19/12/2023, p. 07/03/2024; grifos nossos).

15. A decisão do TJ que reconheceu a ilicitude das provas obtidas em busca pessoal e, consequentemente, absolveu as acusadas da imputação de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, inc. III, do CPP, deve ser mantida, pois está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte.

16. Ante o exposto, **nego seguimento ao recurso**, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

**Publique-se**.

Brasília, 3 de setembro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4270-1E12-937B-0A46 e senha F2C7-54C2-49BC-65D7